

0013515-59.2014.8.26.0278

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Kaique de Jesus Oliveira

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Katia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

Kaique de Jesus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

0013515-59.2014.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0013515-59.2014.8.26.0278 - Controle: 2014/003170

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Kaique de Jesus Oliveira

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Katia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

Kaique de Jesus Oliveira foi sentenciado em 11/11/2015 (fls. 88/95), à pena de 01 ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa, calculados no mínimo legal, incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença publicada em audiência.

Considerada a pena aplicada ao réu, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, V e 110, caput, ambos do Código Penal.

Observo que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, o que implica na redução pela metade do prazo prescricional nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Assim, lapso superior a esse decorreu entre a data da publicação da sentença (11/11/2015) até a data do Acórdão proferido (16/06/2019) presente data, operando-se, assim, a prescrição da pretensão executória do Estado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de Kaique de Jesus Oliveira, qualificado nos autos, na forma do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 110, caput e 115, todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e a seguir, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida quanto a perda do valor e a destruição do entorpecente apreendidos, assim como, ao arquivamento dos autos.

Itaquaquecetuba, 12 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SÉRGIO CEDANO - Juiz de Direito